
QUELLENBASIERTE PREMIUM-AUSGABE



at-Takfīr bi-l-'Umūm

Das allgemeine Urteil und seine Abgrenzung
vom Urteil über eine bestimmte Person

Mit einer quellenbasierten Einordnung von
Dār al-Islām, Dār al-Kufr, Dār al-Ḥarb und Dār ar-Riddah

Originalzitate • genaue Fundstellen • Direktnachweise
Qurʾān • authentische Sunnah • Ṣaḥābah • Salaf • vier Rechtsschulen

DAR AL TAWHĪD • by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

PUBLIKATIONSSTANDARD

Diese Ausgabe und ihre feste Gestaltung

Die vorliegende Fassung setzt den verbindlichen Premium-Standard für die DAR-AL-TAWHĪD-Publikationsreihe: ruhige Cremefläche, klare Linienarchitektur, wiederkehrende Quellenkarten, smartphonefreundliche Schrift und eine konsequente Trennung der Urteilebenen.

Redaktionelle Grundlage. Die 17-seitige Quellenfassung wurde vollständig neu gesetzt, in ihrem Quellenbestand bewahrt und strukturell erweitert. Aussagen aus der Ausgangsfassung werden nicht stillschweigend durch fremde Behauptungen ersetzt; jede ergänzende Einordnung bleibt an die im Quellenapparat ausgewiesenen Texte gebunden.

VERBINDLICHE FORM

Deckblatt, Kapitelarchitektur, Linienüberschriften, Quellenkarten, Schriftfamilien, Farbwelt, Kopf- und Fußzeilen sowie die Platzierung des Wasserzeichens bilden ab dieser Ausgabe die feste Buchvorlage.

Benutzungshinweis. Diese Abhandlung ist eine quellenbezogene Darstellung theologischer und fiqhrechtlicher Begriffe. Sie begründet keine private Gerichtsbarkeit und keine Befugnis zu Strafe, Gewalt oder Krieg. Öffentliche Rechtsfolgen werden in den Quellen als Angelegenheit zuständiger Autorität behandelt.

AUSGANGSFASSUNG at-Takfīr bi-l-'Umūm, finale Quellenfassung, 17 Seiten; vollständig als Grundlage dieser Premium-Neufassung ausgewertet. • Direktnachweis



VORBEMERKUNG

Methodik, Quellenordnung und Leseschlüssel

Das Thema verlangt zwei gleichzeitige Sicherungen: Eindeutige allgemeine Urteile dürfen nicht aufgehoben werden; zugleich dürfen sie nicht ungeprüft jede bestimmte Person und jede Rechtsfolge ersetzen.

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

„Das Urteil gehört allein Allah.“

QUR'ĀN Sūrat Yūsuf 12:40. • Direktnachweis

Einordnung: Der Ausgangspunkt ist die Bindung des Urteils an die Offenbarung, nicht an Vermutung, Gruppendruck oder private Willkür.

Die Belege werden in dieser Reihenfolge gewichtet: Qur'ān, authentische Sunnah, Ātār der Ṣaḥābah, Aussagen der frühen Salaf und anschließend klassische juristische sowie dogmatische Werke. Neuzeitliche Stimmen bilden nicht die Grundlage dieser Ausgabe.

Allgemeines Urteil: Religion, Lehre, Aussage, Handlung oder klar definierte Gattung.

Bestimmtes Urteil: ein namentlich oder konkret bestimmter Mensch.

Gebietsurteil: eine äußere fiqhrechtliche Einordnung nach Herrschaft, Sicherheit und sichtbaren Rechtszeichen.

Rechtsfolge: eine eigene Stufe, die nicht mit der bloßen theologischen Benennung verwechselt werden darf.

ÜBERSICHT

Inhalt

Die Kapitel führen bewusst vom allgemeinen Offenbarungsurteil über den bestimmten Einzelfall zu den Gebiets- und Herrschaftsbegriffen.

1. Begriffe und Urteilebenen	5
2. Allgemeine Urteile im Qur'ān	6
3. Ibrāhīm (Friede sei mit ihm) und Sārah	9
4. Zayd ibn 'Amr und die Ḥunafā'	10
5. Allgemeine Aussagen der Salaf	11
6. Das Urteil über eine bestimmte Person	13
7. Praxis der Ṣaḥābah bei den Ḥawārīğ	16
8. Abū Bakr (Allahs Wohlgefallen auf ihm) und die Ridda-Gruppen	18
9. Grundsätze der Dār-Einordnung	19
10. Die vier Rechtsschulen im Vergleich	21
11. Dār al-Islām	24
12. Dār al-Kufr und Dār al-Ḥarb	25
13. Dār ar-Riddah	27
14. Praktische Urteilmatrix	29
15. Häufige Fehlanwendungen	30
16. Schlussgrundsätze	32
Bibliographie und Direktquellen	33

KAPITEL 1

Begriffe und Urteilstebenen

Takfīr bi-l-‘Umūm bezeichnet das allgemeine Urteil über eine Religion, Lehre, Aussage, Handlung oder Gattung. Takfīr al-Mu‘ayyan bezeichnet dagegen das Urteil über einen konkret bestimmten Menschen.

Die Kernfrage lautet nicht nur: „Ist diese Aussage Kufr?“ Ebenso muss gefragt werden: „Ist die Aussage sicher zugeschrieben? Was bedeutet sie im Zusammenhang? Welche Voraussetzungen und Hindernisse sind für den bestimmten Fall relevant? Und wer ist zur Feststellung öffentlicher Rechtsfolgen befugt?“

KERNUNTERSCHIEDUNG

Die allgemeine Regel darf nicht aufgehoben werden. Sie darf aber ebenso wenig ohne weitere Prüfung sämtliche Einzelurteile und Rechtsfolgen ersetzen.

Ebene	Beispiel	Noch nicht entschieden
Religion	Eine Religion nach der Sendung Muḥammads (Allahs Segen und Frieden auf ihm) ist nicht der Islām.	Der verborgene Zustand und sämtliche Rechtsfolgen jeder einzelnen Person.
Aussage	Diese Aussage ist Kufr.	Ob ein bestimmter Sprecher sie verstand, beabsichtigte und ohne relevantes Hindernis äußerte.
Handlung	Diese Handlung ist großer Kufr.	Die sichere Zuschreibung und der konkrete rechtliche Zustand des Handelnden.
Gruppe	Urteil nach offen erklärter Gruppenlehre.	Dass jedes zugerechnete Mitglied die Lehre kennt, teilt oder verwirklicht.
Dār / Ordnung	Einordnung nach Herrschaft, Sicherheit und sichtbaren Rechtszeichen.	Der Glaube jedes Bewohners.
Bestimmte Person	Urteil über einen konkreten Menschen.	Hier müssen Beweis, Voraussetzungen und Hindernisse geprüft werden.

KAPITEL 2

Allgemeine Urteile im Qur'ān

Der Qur'ān benennt Religionen und Glaubenssätze allgemein. Diese Texte begründen die Existenz allgemeiner Kategorien; sie sind nicht bereits die vollständige Fallprüfung jeder einzelnen Person.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

„Wer eine andere Religion als den Islām begehrt, von dem wird sie nicht angenommen.“

QUR'ĀN Sūrat Āl 'Imrān 3:85. · Direktnachweis

Einordnung: Die Āyah formuliert ein allgemeines Urteil über Religion und Annahme bei Allah.

Die Formulierung ist allgemein. Sie setzt keine private Befugnis zur Vollstreckung gegen einzelne Menschen voraus, sondern bestimmt die religiöse Kategorie, an der konkrete Fälle anschließend gemessen werden.



KAPITEL 2 · FORTSETZUNG

Aussagen über den Messias und die Trinität

Die Offenbarung benennt konkrete Glaubensaussagen und ordnet sie allgemein ein.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

„Ungläubig sind gewiss diejenigen, die sagen: Allah ist der Messias, der Sohn Maryams.“

QUR'ĀN Sūrat al-Mā'idah 5:72. · Direktnachweis

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ

„Ungläubig sind gewiss diejenigen, die sagen: Allah ist einer von dreien.“

QUR'ĀN Sūrat al-Mā'idah 5:73. · Direktnachweis



KAPITEL 2 • ERGEBNIS

Benennung, Abgrenzung und Lossagung

Die allgemeine Benennung einer Religion oder Aussage ist ein eigener Offenbarungstatbestand.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

„Euch eure Religion und mir meine Religion.“

QUR'ĀN Sūrat al-Kāfirūn 109:6. • Direktnachweis

Einordnung: Die Āyah trennt die Religionen klar, ohne hier eine private Vollstreckungsordnung zu formulieren.

ERGEBNIS

Die Behauptung, ein allgemeines Kufr-Urteil existiere überhaupt nicht, lässt sich mit diesen eindeutigen Texten nicht vereinbaren. Ebenso wenig folgt daraus, dass jede Anwendung auf eine bestimmte Person ohne weitere Feststellung zulässig wäre.



KAPITEL 3

Ibrāhīm (Friede sei mit ihm) und Sārah

Der authentische Bericht beschreibt den erkennbaren allgemeinen Glaubenszustand einer Umgebung, ohne eine Einzelprüfung jedes Menschen zu schildern.

لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكَ

„Auf der Erdoberfläche gibt es keinen Gläubigen außer mir und dir.“

AUTHENTISCHE SUNNAH Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 3358; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 2371; über Abū Hurayrah (Allahs Wohlgefallen auf ihm). · Direktnachweis

Einordnung: Der allgemeine Zustand wird benannt; das konkrete Individuum bleibt eine eigene Beweisfrage.

Der Bericht ist besonders wichtig, weil er die reale sprachliche Anwendung eines allgemeinen Glaubensurteils zeigt. Er ist dagegen kein Beleg dafür, dass Privatpersonen sämtliche persönlichen Rechtsfolgen ohne Wissen und Verfahren festlegen dürfen.

PRÄZISE ANWENDUNG

Allgemeine Beschreibung: ja. Ungeprüfte persönliche Rechtsfolge: nein.

KAPITEL 4

Zayd ibn 'Amr und die Ḥunafā'

Vor der Gesandtschaft Muḥammads (Allahs Segen und Frieden auf ihm) benannten die Ḥunafā' den sichtbaren Schirk von Qurayš allgemein und sagten sich davon los.

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي

„O Qurayš, bei Allah, keiner von euch befindet sich auf der Religion Ibrāhīms außer mir.“

ĀṬAR Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 3828; Bericht von Asmā' bint Abī Bakr (Allahs Wohlgefallen auf ihnen beiden). • Direktnachweis

Benennung des allgemeinen Schirk-Zustandes.

Lossagung von diesem sichtbaren Gottesdienst.

Festhalten an der Religion Ibrāhīms (Friede sei mit ihm).

Keine Errichtung privater Gerichtsbarkeit über jede Einzelperson.

QUELLENBEZOGENER SCHLUSS

Der allgemeine religiöse Zustand wurde tatsächlich beurteilt; die Beurteilung knüpfte an den sichtbaren Gottesdienst an.



KAPITEL 5

Allgemeine Aussagen der Salaf

Frühe Imāme formulierten allgemeine Regeln in der Form: „Wer dies sagt, ist Kāfir.“ Die Formel setzt eine Kategorie; sie enthält nicht automatisch die vollständige Fallprüfung jeder bestimmten Person.

مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ

„Wer sagt, der Qur’ān sei erschaffen, ist ein Kāfir.“

AUSSAGE DER SALAF Wakī ibn al-Ğarrāḥ (Allah erbarme sich seiner); al-Lālakā’ī, Šarḥ Uṣūl I’tiqād Ahl as-Sunnah, Nr. 433. • Direktnachweis

مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ

„Wer sagt, der Qur’ān sei erschaffen, ist ein Kāfir.“

AUSSAGE DER SALAF Al-Buwayṭī (Allah erbarme sich seiner); al-Lālakā’ī, Nr. 466-467. • Direktnachweis



KAPITEL 5 • FORTSETZUNG

Die Formel bei Imām al-Buḥārī

Die überlieferte Sprache bestätigt die allgemeine Benennung als bekannte Form der frühen Imāme.

الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، فَمَنْ قَالَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ

„Der Qur’ān ist Allahs unerschaffenes Wort; wer sagt, er sei erschaffen, ist ein Kāfir.“

AUSSAGE EINES FRÜHEN IMĀMS Imām al-Buḥārī (Allah erbarme sich seiner); al-Lālakā’ī, Nr. 468. • Direktnachweis

Die allgemeine Formel ist damit in den Quellen nachweisbar. Die gesonderte Frage lautet, ob ein einzelner Sprecher sicher ermittelt wurde, was er mit seiner Aussage meinte und ob im konkreten Fall relevante Voraussetzungen oder Hindernisse vorliegen.

LOGISCHE TRENNUNG

Eine allgemeine Regel kann wahr sein, obwohl ihre Anwendung auf eine bestimmte Person zusätzliche Feststellungen verlangt.



KAPITEL 6

Das Urteil über eine bestimmte Person

Ein als Muslim feststehender Mensch wird nicht aufgrund bloßer Vermutung, ungesicherter Zuschreibung oder eines mehrdeutigen Wortlauts aus dem Islām entfernt.

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُكْفِّرَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ

„Niemand darf einen Muslim takfieren, auch wenn er irrt und einen Fehler begeht, bis ihm der Beweis erbracht und der klare Weg dargelegt wurde.“

KLASSISCHER GELEHRTER Ibn Taymiyyah (Allah erbarme sich seiner), Majmū' al-fatāwā, Bd. 12, S. 466. • Direktnachweis

إِنِّي مِنَ أَكْثَرِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إِلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ

„Ich gehöre zu denjenigen, die am stärksten davor warnen, einer bestimmten Person Takfīr, Fisq oder Sünde zuzuschreiben.“

KLASSISCHER GELEHRTER Ibn Taymiyyah (Allah erbarme sich seiner), Majmū' al-fatāwā, Bd. 3, S. 229. • Direktnachweis



KAPITEL 6 • SUNNAH

Warnung vor voreiligem persönlichen Takfīr

Die prophetischen Texte machen die Schwere der Zuschreibung deutlich und verlangen Zurückhaltung, wo der individuelle Zustand nicht sicher feststeht.

إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا

„Wenn ein Mann seinen Bruder takfīrt, kehrt es auf einen von beiden zurück.“

AUTHENTISCHE SUNNAH Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 6104; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 60. • Direktnachweis

أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

„Hast du ihn getötet, nachdem er lā ilāha illā Allah sagte?“

AUTHENTISCHE SUNNAH Ḥadīṭ von Usāmah ibn Zayd (Allahs Wohlgefallen auf ihnen beiden) in Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Ṣaḥīḥ Muslim. • Direktnachweis



KAPITEL 6 • PRÜFSCHRITTE

Voraussetzungen, Hindernisse und sichere Zuschreibung

Die Quellenfassung nennt keine starre Einheitsliste für jede Frage, sondern einen Prüfrahmen. Nicht jedes Hindernis gilt in jeder Angelegenheit gleich.

Feststellung, ob die Aussage oder Handlung tatsächlich von der bestimmten Person stammt.

Prüfung von Bedeutung, Zusammenhang und möglicher Mehrdeutigkeit.

Wille, Zurechnungsfähigkeit und bewusste Absicht.

Zwang sowie der innere Fortbestand des Glaubens.

Je nach Frage: relevante Unwissenheit oder Fehlinterpretation.

Trennung zwischen religiöser Benennung und hoheitlicher Vollstreckung.

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

„Außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat.“

QUR'ĀN Sūrat an-Nahl 16:106. • Direktnachweis

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

„Es ist keine Sünde für euch in dem, worin ihr euch irrt, sondern in dem, was eure Herzen absichtlich tun.“

QUR'ĀN Sūrat al-Aḥzāb 33:5. • Direktnachweis

KAPITEL 7

Praxis der Ṣaḥābah bei den Ḥawāriġ

Die Ḥawāriġ wandten Verse über Ungläubige auf Gläubige an. Die Ṣaḥābah unterschieden dennoch zwischen gefährlicher Abweichung, bewaffnetem Aufstand und einem pauschalen individuellen Kufr-Urteil.

لَمْ نُقَاتِلْ أَهْلَ النَّهْرَوَانِ عَلَى الشِّرْكِ

„Wir bekämpften die Leute von Nahrawān nicht wegen Schirk.“

ĀṬAR DER ṢAḤĀBAH Überliefert von ‘Alī ibn Abī Ṭālib (Allahs Wohlgefallen auf ihm) über Abū Wā’il; zitiert bei Ibn al-Mulaqqin, at-Tawḥīd, Bd. 31. • Direktnachweis

إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

„Sie gingen zu Versen, die über die Ungläubigen herabgesandt wurden, und wandten sie auf die Gläubigen an.“

ĀṬAR DER ṢAḤĀBAH Ibn ‘Umar (Allahs Wohlgefallen auf ihnen beiden); in der Kapitelüberschrift des Ṣaḥīḥ al-Buḥārī überliefert. • Direktnachweis



KAPITEL 7 • EINORDNUNG

Rebellion ist nicht automatisch Schirk

Die überlieferte Sprache ‘Alīs (Allahs Wohlgefallen auf ihm) bewahrt die juristische Differenzierung.

إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا

„Unsere Brüder haben gegen uns rebelliert.“

ĀṬAR UND KLASSISCHER FIQH Überliefert von ‘Alī (Allahs Wohlgefallen auf ihm); as-Saraḥsī, al-Mabsūṭ, Bd. 10, Kapitel über die Buġāh. • Direktnachweis

METHODISCHE LEHRE

Wer allgemeine Kufr-Texte ohne korrekte Zuordnung auf Muslime überträgt, wiederholt genau die Fehlanwendung, die Ibn ‘Umar (Allahs Wohlgefallen auf ihnen beiden) den Ḥawāriğ vorwarf.



KAPITEL 8

Abū Bakr (Allahs Wohlgefallen auf ihm) und die Ridda-Gruppen

Nach dem Tod des Propheten (Allahs Segen und Frieden auf ihm) traten unterschiedliche Gruppen auf: offene Apostaten, Anhänger falscher Propheten und bewaffnete Gruppen, die die Zakāh verweigerten und die Autorität der muslimischen Gemeinschaft ablehnten.

وَاللّٰهُ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

„Bei Allah, ich werde gegen denjenigen kämpfen, der zwischen Gebet und Zakāh trennt.“

AUTHENTISCHE SUNNAH Ṣaḥīḥ al-Buḥārī Nr. 1399; Ṣaḥīḥ Muslim Nr. 20. • Direktnachweis

Die Überlieferung beschreibt hoheitliches Handeln durch den Kalifen gegenüber öffentlich auftretenden Gruppen. Sie beweist nicht, dass Privatpersonen selbst Krieg, Bestrafung oder Gerichtsbarkeit übernehmen dürfen.

HISTORISCHE DIFFERENZIERUNG

Der Ausdruck „Ridda-Kriege“ umfasst mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Aussagen und Handlungen. Einzelne Stämme und Personen müssen anhand der jeweiligen Überlieferungen eingeordnet werden, nicht durch pauschale Rückprojektion.

KAPITEL 9

Grundsätze der Dār-Einordnung

Dār al-Islām, Dār al-Kufr und Dār al-Ḥarb sind fiqhrechtliche Gebietsbegriffe. Wiederkehrende Faktoren sind sichtbare Rechtsordnung, Herrschaft, Sicherheit und die Möglichkeit, islamische Zeichen auszuüben.

وَهِيَ الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ

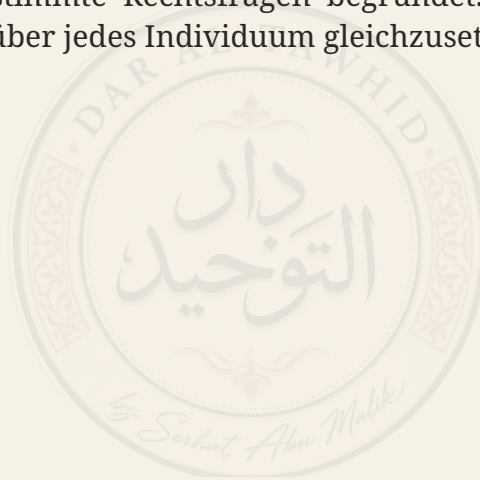
„Sie ist das Verlassen der Dār al-Kufr zur Dār al-Islām.“

ḤANBALITISCHER FIQH Ibn Qudāmāh (Allah erbarme sich seiner), al-Muḡnī, Bd. 9, S. 236, Kapitel über die Hidschrah. • Direktnachweis

GRUNDSATZ

Ein Gebietsname ist eine rechtliche Zuordnung nach dem vorherrschenden sichtbaren Zustand. Er ist kein Offenbarungswissen über die Herzen sämtlicher Bewohner.

Gerade die praktischen Beispiele des klassischen Fiqh zeigen, dass die Dār häufig eine äußere Vermutung für bestimmte Rechtsfragen begründet. Eine solche Vermutung ist nicht mit sicherem Wissen über jedes Individuum gleichzusetzen.



KAPITEL 9 • PRAXISBEISPIELE

Findelkind und unbekannter Toter

Die Dār wirkt in bestimmten praktischen Fragen als äußeres Indiz.

فَلَقِيطُ هَذِهِ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ تَغْلِيْبًا لِلْإِسْلَامِ وَلِظَاهِرِ الدَّارِ

„Dieses Findelkind wird wegen des Überwiegens des Islams und des äußeren Zustandes der Dār als Muslim behandelt.“

HANBALITISCHER FIQH Ibn Qudāmah (Allah erbarme sich seiner), al-Muğnī, Bd. 6, Abschnitt über den Laqīṭ. • Direktnachweis

وَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غُسْلٌ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

„Befindet sich der unbekannte Tote in Dār al-Islām, wird er gewaschen und das Totengebet für ihn verrichtet.“

HANBALITISCHER FIQH Ibn Qudāmah (Allah erbarme sich seiner), al-Muğnī, Bd. 2, Abschnitt über einen unbekannten Toten. • Direktnachweis



KAPITEL 10

Die vier Rechtsschulen im Vergleich

Die Schulen bestätigen die rechtliche Bedeutung der Dār, verwenden aber nicht vollständig identische Kriterien und Folgerungen. Eine vereinfachte Einheitsdefinition ist deshalb unzuverlässig.

Die folgende Darstellung bewahrt die Eigenständigkeit der Schulen. Sie zieht aus einer einzelnen Stelle nicht mehr, als die Quelle tatsächlich trägt.

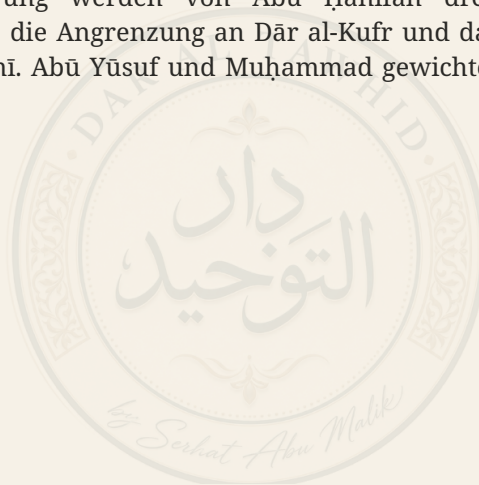
ḤANAFITISCHE SCHULE

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إِسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا

„Unter unseren Gefährten besteht kein Streit, dass Dār al-Kufr durch das Sichtbarwerden der Urteile des Islams zur Dār al-Islām wird.“

ḤANAFITISCHER FIQH Al-Kāsānī (Allah erbarme sich seiner), Badā'ī' aṣ-ṣanā'ī, Bd. 7, Kapitel über die Bedeutung der beiden Dār. • Direktnachweis

Für die umgekehrte Veränderung werden von Abū Ḥanīfah drei Bedingungen überliefert: das Sichtbarwerden der Kufr-Regeln, die Angrenzung an Dār al-Kufr und das Ende der früheren allgemeinen Sicherheit für Muslim und Dimmī. Abū Yūsuf und Muḥammad gewichteten das Vorherrschen der Regeln anders.



KAPITEL 10 • FORTSETZUNG

Mālikitische und šāfi'itische Perspektive

Beide Stellen zeigen, dass der Ort die islamische Norm für Muslime nicht automatisch aufhebt.

MĀLIKITISCHE SCHULE

يُقِيمُ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ أَمِيرُ الْجَيْشِ كَمَا تَقَامُ الْحُدُودُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ

„Der Heeresführer vollzieht die rechtlichen Strafen so, wie sie im Gebiet des Islams vollzogen werden.“

MĀLIKITISCHER FIQH Überliefert von Mālik (Allah erbarme sich seiner) bei Ibn al-Mundir, al-Awsaṭ, Bd. 6, S. 296. • Direktnachweis

Einordnung: Die Stelle steht ausdrücklich unter hoheitlicher Autorität, dem Befehlshaber des Heeres.

ŠĀFI'ITISCHE SCHULE

وَلَا تُسْقِطُ دَارُ الْحَرْبِ عَنْهُمْ فَرَضًا كَمَا لَا تُسْقِطُ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا زَكَاةً

„Dār al-Ḥarb hebt keine Pflicht auf, so wie sie Fasten, Gebet und Zakāh nicht aufhebt.“

ŠĀFI'ITISCHER FIQH Aš-Šāfi'ī (Allah erbarme sich seiner), zitiert bei Ibn al-Mundir, al-Awsaṭ, Bd. 6, S. 296-297. • Direktnachweis

KAPITEL 10 • FORTSETZUNG

Ḥanbalitische Perspektive

Ibn Qudāmah verwendet den äußeren Zustand der Dār als rechtliche Vermutung und behandelt zugleich ausdrücklich den Fall eines abgefallenen Ortes.

وَمَتَّى ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُهُمْ

„Wenn die Bewohner eines Ortes abfallen und dort ihre Regeln gelten ...“

ḤANBALITISCHER FIQH Ibn Qudāmah (Allah erbarme sich seiner), al-Muḡnī, Bd. 9, S. 25-26. • Direktnachweis

GESAMTERGEBNIS

Die vier Schulen bestätigen die rechtliche Bedeutung der Dār, unterscheiden sich aber in Kriterien und Einzelfolgen. Keine der zitierten Stellen beweist, dass jeder Bewohner automatisch denselben persönlichen Glaubensstatus besitzt.



KAPITEL 11

Dār al-Islām

Dār al-Islām bezeichnet grundsätzlich ein Gebiet, dessen öffentliche Herrschaft und sichtbare Rechtszeichen islamisch geprägt sind. Die genaue Bestimmung erfolgt nach der jeweiligen Rechtsschule.

Die Bezeichnung betrifft den öffentlichen rechtlichen Zustand.

Sie bedeutet nicht, dass jeder Bewohner gläubig oder rechtschaffen ist.

Nichtmuslime, Heuchler, Rebellen und schwere Sünder können dort leben.

Bei unbekannten Personen kann die Dār eine äußere Vermutung für bestimmte Fiqh-Fragen begründen.

NICHT ZULÄSSIGER SCHLUSS

„Dār al-Islām“ bedeutet nicht: Jeder Bewohner ist individuell Muslim. Ebenso vermitteln muslimischer Name oder Wohnort allein keine unfehlbare Kenntnis des inneren Zustandes.

Die klassischen Beispiele zum Findelkind und unbekannten Toten zeigen den korrekten Gebrauch: äußere Behandlung in bestimmten Rechtsfragen, nicht behauptetes Wissen über jedes Herz.



KAPITEL 12

Dār al-Kufr und Dār al-Ḥarb

Dār al-Kufr bezeichnet ein Gebiet, in dem nichtislamische Herrschaft oder Regeln vorherrschen. Dār al-Ḥarb ist enger mit dem tatsächlichen Kriegs-, Vertrags- und Sicherheitsverhältnis verbunden. Beide Begriffe dürfen nicht ohne Prüfung gleichgesetzt werden.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

„O die ihr glaubt, erfüllt die Verträge.“

QUR'ĀN Sūrat al-Mā'idah 5:1. • Direktnachweis

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

„Wenn einer der Götzendiener dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz und bringe ihn danach an einen Ort, an dem er sicher ist.“

QUR'ĀN Sūrat at-Tawbah 9:6. • Direktnachweis



KAPITEL 12 • ABGRENZUNG

Vertrag, Amān und der Status von Bewohnern

Gebiets- und Kriegsbegriffe dürfen nicht in eine pauschale persönliche Feinderklärung verwandelt werden.

Vertrag, Amān, Waffenstillstand und sichere Einreise verändern das rechtliche Verhältnis.

Eine nichtislamische Herrschaft macht nicht jeden Bewohner zu einem Kämpfenden. Muslime, Schutzbefohlene, Reisende, Kinder und Personen unbekannten Zustandes können dort leben.

Krieg und Frieden sind Entscheidungen zuständiger Autorität, nicht privater Akteure.

ZENTRALE ABGRENZUNG

Dār al-Kufr ist ein Gebiets- und Herrschaftsurteil. Dār al-Ḥarb enthält zusätzlich eine konkrete kriegsrechtliche Beziehung. Kein Begriff erlaubt einen pauschalen Angriff auf Einzelpersonen.



KAPITEL 13

Dār ar-Riddah

Die Bezeichnung erscheint nicht in allen frühen Werken als einheitlich definierter selbstständiger Oberbegriff. Die zugrunde liegenden Fälle werden jedoch unter Ahl ar-Riddah, dem Abfall der Bewohner eines Ortes und in Kapiteln über Siyar und Herrschaft behandelt.

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ فَهُوَ أَنْ يَزْتَدَّ قَوْمٌ حُكْمَ بِإِسْلَامِهِمْ

„Der erste Bereich, der Kampf gegen die Leute der Riddah, liegt vor, wenn eine Gruppe abfällt, deren Islām zuvor rechtlich festgestellt war.“

ŠĀFI'ITISCHES STAATSRECHT Al-Māwardī (Allah erbarme sich seiner), al-Aḥkām as-sultāniyyah, S. 68-69. • Direktnachweis

وَإِذَا أَسْلَمَ الْقَوْمُ ثُمَّ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَيِّ كُفْرٍ كَانَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَبْدَعُوا بِجِهَادِهِمْ

„Wenn eine Gruppe nach ihrem Islām gemeinsam abfällt, behandelt aš-Šāfi'ī dies als besondere öffentliche Ridda-Lage.“

ŠĀFI'ITISCHER FIQH Al-Māwardī, al-Ḥāwī al-kabīr, Bd. 13, S. 442; Zitat aš-Šāfi'īs. • Direktnachweis



KAPITEL 13 • EBENEN

Was aus den Quellen getrennt folgt

Ein öffentliches Gruppen- oder Ortsurteil ersetzt nicht die individuelle Feststellung jedes Bewohners.

Urteil über die öffentlich herrschende Gruppe und Ordnung.

Urteil über tatsächlich nachgewiesene Beteiligte.

Gesonderter Zustand von Muslimen, Unterdrückten, Kindern und unbekannten Bewohnern.

Hoheitliche Behandlung durch Imām, Gericht und zuständige Autorität.

ENTSCHEIDENDER SCHUTZ VOR FEHLANWENDUNG

Der Ausdruck Dār ar-Riddah darf nicht in automatischen persönlichen Takfir jedes Bewohners umgewandelt werden. Ein Ortsurteil ersetzt weder die Feststellung des individuellen Glaubenszustandes noch die richterliche Beweisaufnahme.



KAPITEL 14

Praktische Urteilsmatrix

Die Matrix zeigt, welches Urteil jeweils ausgesprochen wird und welcher Schluss daraus nicht automatisch folgt.

Aussage	Ebene	Korrekte Folge	Unzulässiger Sprung
Die Trinitätslehre ist Kufr.	Lehre	Bestätigung des Qur'an-Urteils.	Private Vollstreckung gegen eine konkrete Person.
Diese Handlung ist großer Kufr.	Handlung	Benennung der allgemeinen Regel.	Ohne Beweis jeden Beschuldigten als Murtadd behandeln.
Diese Gruppe vertritt offen Lehre X.	Gruppe	Urteil nach sicher festgestellter Gruppenlehre.	Jedem zugerechneten Menschen Kenntnis und Zustimmung unterstellen.
In diesem Gebiet herrschen nichtislamische Regeln.	Dār Ordnung	Fiqhrechtliche Prüfung nach den Kriterien der Schulen.	Jeden Bewohner zum Kāfir oder Kämpfenden erklären.
Diese bestimmte Person äußerte Aussage X.	Mu'ayyan	Zuschreibung, Bedeutung, Wille und Hindernisse prüfen.	Gerücht oder aus dem Zusammenhang gerissenen Satz als Endurteil verwenden.
Das individuelle Urteil steht fest.	Einzelperson	Religiöses Urteil durch zuständige, wissende Instanz.	Private Strafe, Gewalt oder Kriegsführung.

LESEREGEL

Jede Zeile enthält zwei verschiedene Ebenen: die zulässige Aussage und den unzulässigen Sprung. Das Thema wird methodisch sicher, wenn diese Ebenen nicht vermischt werden.

KAPITEL 15

Häufige Fehlanwendungen

Die häufigsten Fehler entstehen nicht durch die Existenz allgemeiner Urteile, sondern durch das Überspringen der Urteilebenen.

Wohnort-Takfir: Aus Dār al-Kufr wird automatisch der Kufr jedes Bewohners abgeleitet.

Gruppenetikett: Eine zugeschriebene Gruppenzugehörigkeit ersetzt die Prüfung der tatsächlichen Überzeugung.

Textübertragung: Verse über ursprüngliche Ungläubige werden ohne Beweis auf Muslime angewandt.

Vermischung von Urteil und Vollstreckung: Aus einer theologischen Regel wird private Gewaltbefugnis konstruiert.

Gegenextrem: Aus Angst vor Missbrauch werden eindeutige allgemeine Urteile des Qur'āns geleugnet.

Falsche Vereinheitlichung: Unterschiede der vier Rechtsschulen bei der Dār-Einordnung werden verschwiegen.

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

„Sagt nicht zu demjenigen, der euch den Friedensgruß entbietet: Du bist kein Gläubiger.“

QUR'ĀN Sūrat an-Nisā' 4:94. · Direktnachweis

KAPITEL 15 • AUSGLEICH

Die Mitte zwischen Aufhebung und Willkür

Klare allgemeine Urteile werden bestätigt; ein bestehender Islām wird nicht durch Vermutung beseitigt.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

„Wenn zwei Gruppen der Gläubigen miteinander kämpfen, dann stiftet Frieden zwischen ihnen.“

QUR'ĀN Sūrat al-Ḥuḡurāt 49:9. • Direktnachweis

AUSGLEICH VON AHL AS-SUNNAH

Klare allgemeine Urteile werden bestätigt. Ein bereits bestehender Islām wird nicht durch Vermutung beseitigt. Öffentliche Rechtsfolgen werden nicht von Privatpersonen vollstreckt.



KAPITEL 16

Schlussgrundsätze

Die Quellen dieser Ausgabe lassen sich in neun zusammenhängenden Leitsätzen verdichten.

Das allgemeine Urteil existiert eindeutig in Qurʾān, Sunnah und Aussagen der Salaf. Ibrāhīm (Friede sei mit ihm) und Zayd ibn ʿAmr belegen die tatsächliche Benennung eines allgemeinen religiösen Zustandes.

Die frühen Imāme formulierten allgemeine Sätze wie: „Wer dies sagt, ist Kāfir.“

Das Urteil über eine bestimmte Person ist eine eigene Stufe mit Beweis, Voraussetzungen und möglichen Hindernissen.

Die Praxis der Ṣaḥābah bei den Ḥawāriğ widerlegt die ungeprüfte Übertragung von Kufr-Versen auf Muslime.

Dār al-Islām, Dār al-Kufr, Dār al-Ḥarb und die Ridda-Lage sind Gebiets-, Herrschafts- und Sicherheitsbegriffe des Fiqh.

Die vier Rechtsschulen unterscheiden sich in Kriterien und Rechtsfolgen; vereinfachte Einheitsdefinitionen sind unzuverlässig.

Ein Gebietsurteil ist niemals automatisch ein persönliches Urteil über jeden Bewohner.

Ein religiöses Urteil ist nicht identisch mit einer privaten Befugnis zu Strafe, Gewalt oder Krieg.

ENDGÜLTIGER LEITSATZ

Die allgemeine Benennung wird bewahrt, die bestimmte Person nach Beweis beurteilt, die Dār nach ihren öffentlichen Merkmalen eingeordnet und hoheitliche Rechtsfolgen bleiben bei der zuständigen Autorität.

QUELLENAPPARAT

Bibliographie und Direktquellen

Die Bibliographie führt die im Text verwendeten Werke und die zugehörigen Direktnachweise zusammen.

Qur'ān. Direkte Āyah-Nachweise über tafsir.app: Yūsuf 12:40; Āl 'Imrān 3:85; al-Mā'idah 5:72-73 und 5:1; al-Kāfirūn 109:6; an-Naḥl 16:106; al-Aḥzāb 33:5; at-Tawbah 9:6; an-Nisā' 4:94; al-Ḥuğurāt 49:9.

Al-Buḥārī. al-Ġāmi' aṣ-ṣaḥīḥ: Nr. 3358, 3828, 1399, 6104 sowie der Bericht von Usāmah ibn Zayd.

Muslim ibn al-Ḥağğāğ. aṣ-Ṣaḥīḥ: Nr. 2371, 20, 60 sowie der Ḥadīṭ von Usāmah ibn Zayd.

Al-Lālakā'ī. Šarḥ Uṣūl I'tiqād Ahl as-Sunnah, Bd. 2, Nr. 433 und 466-468.

Ibn al-Mundir. al-Awsaṭ fi as-sunan wa-l-iğmā' wa-l-iḥtilāf, Bd. 6, S. 296-297.

As-Saraḥsī. al-Mabsūṭ, Bd. 10, Kapitel über die Buğāh.

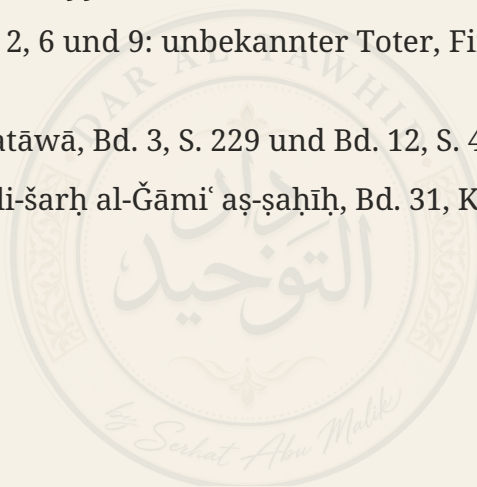
Al-Kāsānī. Badā'i' aṣ-ṣanā'i', Bd. 7, Kapitel über Dār al-Islām und Dār al-Kufr.

Al-Māwardī. al-Aḥkām as-sultāniyyah, S. 68-69; al-Ḥawī al-kabīr, Bd. 13, S. 442.

Ibn Qudāmah. al-Muğnī, Bd. 2, 6 und 9: unbekannter Toter, Findelkind, Hidschrah und Riddah.

Ibn Taymiyyah. Majmū' al-fatāwā, Bd. 3, S. 229 und Bd. 12, S. 466.

Ibn al-Mulaqqin. at-Tawḍīḥ li-šarḥ al-Ġāmi' aṣ-ṣaḥīḥ, Bd. 31, Kapitel über die Ḥawāriğ.



QUELLENAPPARAT · FORTSETZUNG

Direktnachweise nach Themen

Die anklickbaren Verweise führen unmittelbar zur Āyah, Ḥadīṭ-Fundstelle oder zum einschlägigen Buchabschnitt.

Allgemeine Urteile im Qurʾān: 3:85 · 5:72 · 5:73 · 109:6

Ibrāhīm und Zayd ibn ʿAmr: Ibrāhīm-Bericht · Zayd-Bericht

Salaf: al-Lālakāʾī

Takfīr al-Muʿayyan: Ibn Taymiyyah 12/466 · Ibn Taymiyyah 3/229 · Warnung vor Takfīr · Usāmah-Bericht

Ṣaḥābah und Ḥawāriḡ: ʿAlī über Nahrawān · Ibn ʿUmar · Unsere Brüder rebellierten

Dār-Begriffe: Hidschrah · Findelkind · Unbekannter Toter · al-Kāsānī · Ibn Qudāmah: Ridda-Ort

Riddah: al-Māwardī · al-Ḥawī al-kabīr

TECHNISCHE QUELLENREGEL

Alle im Text als „Direktnachweis“ markierten Stellen sind anklickbar. Textfragment-Links öffnen nach Möglichkeit unmittelbar die zitierte Passage; Browser ohne Textfragment-Unterstützung öffnen weiterhin den richtigen Buchabschnitt.





DAR AL TAWHĪD

Quellenbasierte Publikationen
aus Qur'ān, Sunnah und den Überlieferungen der Salaf

Diese Ausgabe bewahrt die allgemeine Benennung,
trennt das Urteil über die bestimmte Person
und ordnet die Dār nach ihren öffentlichen Merkmalen ein.

dar-al-tawhid.de

by Serhat Abu Malik
